

0071168-19.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... a substância entorpecente para o tráfico.

A quantidade de droga apreendida com ele é pequena - 12,2g gramas de cocaína e a prova produzida pela acusação não é suficiente para atribuir a ele o delito de tráfico.

A ré não confessou a prática do delito.

O policial militar Anderson Romero Vieira não mais se recordou da ré e disse ambas pareciam usuárias de drogas, dentro da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0071168-19.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0071168-19.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3602/2016 - 3º

Distrito Policial - Santa Ifigênia, 996/2016 - 3º Distrito Policial - Santa

Ifigênia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANA SILVA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

DAIANA SILVA RIBEIRO, qualificada nos autos, foi denunciada, juntamente com HILDETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, como incursas nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de julho de 2016, por volta das 12h15min, na Rua Vitória, esquina com a Rua Conselheiro Nébias, República, nesta Capital,

previamente ajustadas e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 52 'eppendorfs' contendo cocaína em forma de "crack", pesando aproximadamente 12,2g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento foram acionados via COPOM e se dirigiram ao local dos fatos, onde encontraram as acusadas próximas a diversos usuários de drogas e as abordaram.

Em revista pessoal, foram encontrados 52 'eppendorfs' de "crack" em poder de DAIANA e a quantia de R\$ 420,95 em poder de HILDETE.

Assim, considerando a forma de embalagem e a quantidade de drogas apreendidas, bem como a quantia em dinheiro encontrada em poder da acusada, tudo indica que as acusadas traziam consigo entorpecentes para venda a terceiros pessoas.

As acusadas foram presas em flagrante, sendo-lhes concedido o benefício da liberdade provisória em sede de audiência de custódia (fls. 129/132).

Pela celeridade processual, foi convertido o rito procedimental em ordinário e recebia da denúncia em 04 de outubro de 2016.

O processo foi suspenso, com relação à ré, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal e posteriormente localizada a ré, ela foi citada, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Foi colacionado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas substâncias apreendidas.

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha e a ré optou pelo silêncio.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, o que também foi postulado pelo Dr. Defensor Público.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor a desclassificação do delito imputado à acusada na denúncia para o de uso de entorpecentes, pois não há provas para condenação nos termos da denúncia, como postulado pela Dra. Promotora de Justiça.

A materialidade delitiva está positivada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, que comprova que a substância apreendida é cocaína, listadas dentre as que causam dependência química e psíquica e é proibida para venda.

Todavia, não há provas de que a ré trazia consigo ou guardava a substância entorpecente para o tráfico.

A quantidade de droga apreendida com ele é pequena - 12,2g gramas de cocaína e a prova produzida pela acusação não é suficiente para atribuir a ele o delito de tráfico.

A ré não confessou a prática do delito.

O policial militar Anderson Romero Vieira não mais se recordou da ré e disse ambas pareciam usuárias de drogas, dentro da "Cracolândia". Não viram efetiva venda pela ré.

Os policiais, desta forma, não presenciaram efetiva venda de entorpecentes pela acusada. Ela foi pega com quantidade pequena de drogas, dentro da região da "Cracolândia", notório ponto de consumo de entorpecentes.

Assim, pela prova produzida nos autos não é possível se afirmar que as drogas encontradas com a acusada seriam por ela vendidas, pelo que, ante a posse narrada pelo policial ouvido, deve a ré ser apenada na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputada na denúncia.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida contra DAIANA SILVA RIBEIRO, qualificada nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação inicial, de prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, dando-o como incurso nas penas do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ante a total impossibilidade de imposição de cumprimento do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois se não houver o cumprimento de prestação de serviços à comunidade não há possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade, submeto a acusada, nos termos do inciso I do referido dispositivo à advertência sobre os efeitos da

droga.

Entendendo que a pena aplicada não tem caráter punitivo no sentido estrito, deixo de determinar o cumprimento do art.15, III, da Constituição Federal e de fixar regime para cumprimento de pena.

Ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da mesma forma deixo de decretar a custódia cautelar da ré.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA